



SIM HENG MENG@KHAIRUL ADAM SIM BIN ABDULLAH

lwn.

HARMAINI BINTI KHAIRUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel) dan YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 16 Mac 2022 bersamaan 13 Syaaban 1443H]

Kes Rayuan No. 10000-017-0119-2018

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Puan Nurul Shakirah binti Johari daripada Bahagian Undang-Undang Majlis Agama Islam Selangor

Peguam Syarie Responden: Puan Nurhidayah binti A Bakar daripada Tetuan Kamar Ainiah & Co dan Puan Ku Aminah binti Tuan Ibrahim daripada Tetuan Ku Aminah & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes di hadapan kami ini adalah rayuan yang dikemukakan oleh Perayu (Defendan) terhadap sebahagian keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 05/09/2018 melalui Saman No. 10300-017-0333-2016. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa:

“3. Mahkamah memerintahkan bahawa aset/harta sebuah rumah Double Story yang didaftar di bawah Hakmilik No. H.S.(D) 211575, No. P.T 14496, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Negeri Selangor yang beralamat di No. 44, Jalan Setia Impian U13/4P, Seksyen 13, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor hendaklah dibahagikan dengan Plaintiff adalah berhak terhadap rumah tersebut dengan kadar sebanyak 80% dan Defendan sebanyak 20%.

4. Mahkamah memerintahkan bahawa aset/harta Satu Unit Apartment yang beralamat di No. 4D, Blok A, Taman Megah Mas, 47301 Petaling Jaya hendaklah dibahagikan dengan Plaintiff adalah berhak terhadap apartment tersebut dengan kadar sebanyak 20% dan Defendan sebanyak 80%.”

2) Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 13/09/2018 dan menerima Borang MS30 pada 23/07/2020. Pada 29/07/2020, Perayu telah memfailkan lima (5) Alasan Rayuan sebagaimana di halaman 219 - 220 Rekod Rayuan.

2.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana mengisytiharkan bahawa apartment tersebut sebagai harta

sepencarian sedangkan apartment tersebut diperolehi sebelum tempoh perkahwinan dan tidak dikembangkan oleh Responden semasa dalam tempoh perkahwinan.

- 2.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menyatakan bahawa Responden mempunyai sumbangan secara tidak langsung terhadap apartment tersebut sebanyak 20% sedangkan apartment tersebut dimiliki oleh Perayu sebelum perkahwinan.
- 2.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menyatakan bahawa bukti-bukti dokumen yang digunakan oleh Responden menunjukkan Responden mempunyai sumbangan secara tidak langsung terhadap apartment tersebut sedangkan dokumen-dokumen yang dikemukakan tidak berkaitan dan relevan.
- 2.4 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menyatakan bahawa Responden mempunyai takat sumbangan secara langsung yang lebih besar daripada Perayu sebanyak 80% terhadap satu unit rumah dua tingkat yang beralamat di No. 44, Jalan Setia Impian U13/4P, Seksyen 13, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor.
- 2.5 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menyatakan bahawa bukti-bukti dokumen Responden adalah mendominasi dalam memberi sumbangan secara langsung dalam

memperolehi rumah tersebut sedangkan ianya tidak dibuktikan dengan secukupnya oleh Responden.

- 3) Responden (Plaintif) dalam tindakan ini tidak mempunyai apa-apa rayuan balas dan bersetuju sepenuhnya dengan penghakiman yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara.

FAKTA KES

- 4) Perayu dan Responden telah berkahwin pada 01/06/2005 dan bercerai pada 19/08/2015.

- 5) Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah supaya harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian iaitu:

- 5.1 sebuah rumah Double Story yang didaftar di bawah Hakmilik No. H.S.(D) 211575, No. P.T 14496, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Negeri Selangor yang beralamat di No. 44, Jalan Setia Impian U13/4P, Seksyen 13, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor (**Rumah di Setia Alam**);
- 5.2 Satu Unit Apartment yang beralamat di No. 4D, Blok A, Taman Megah Mas, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya (**Rumah di Kelana Jaya**);
- 5.3 Sebuah kereta jenis Toyota Coroll Altis 1.8E(A) No. Pendaftaran WXG 3699; dan
- 5.4 Sebuah kereta Proton Wira No. Pendaftaran BHH9403.

6) Rumah di Setia Alam tersebut telah dibeli pada 7 April 2011 dengan pinjaman daripada Am Bank sebanyak RM345,876.00 bagi tempoh 30 tahun/360 bulan. Semasa pihak-pihak bercerai, rumah tersebut masih lagi terikat dengan pinjaman bank.

7) Rumah di Kelana Jaya dibeli pada tahun 2002 dengan harga RM76,000.00 melalui pinjaman daripada Hong Leong Bank dan telah selesai bayaran pembiayaan sepenuhnya pada tahun 2013.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8) Dalam rayuan ini, kami mendapati harta yang menjadi pertikaian di peringkat rayuan adalah berkaitan dua aset sahaja iaitu rumah di Setia Alam dan rumah di Klana Jaya. Perayu tidak berpuas hati dengan kadar pembahagian yang telah ditetapkan oleh YA Hakim Bicara berkaitan rumah di Setia Alam iaitu Perayu mendapat 20% bahagian manakala Responden mendapat 80% bahagian. Perayu juga tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara kerana mengisytiharkan rumah di Kelana Jaya sebagai harta sepencarian sedangkan rumah tersebut telah diperolehi oleh Perayu sebelum Perayu dan Responden berkahwin.

Satu Unit Rumah di Setia Alam

9) Berkenaan dengan rumah ini Perayu tidak menafikan bahawa rumah ini merupakan harta sepencarian kerana dibeli dalam tempoh perkahwinan iaitu pada 07/04/2011. Perayu menyatakan bahawa fakta penting yang perlu diambil kira oleh

Mahkamah adalah, bahawa rumah tersebut dibeli ketika Perayu mempunyai pekerjaan dan pendapatan tetap manakala Responden pada ketika pembelian tersebut merupakan suri rumah. Rumah tersebut didaftarkan atas nama Perayu yang mana Perayu dipertanggungjawabkan terhadap segala liabiliti ke atas rumah tersebut. Daripada tarikh pembelian sehingga berlaku perceraian, iaitu hampir 4 tahun, rumah tersebut dibayar melalui hasil sewaan rumah di Setia Alam dan rumah di Kelana Jaya. Selepas perceraian pula rumah tersebut dibayar oleh Responden sehingga ke tarikh kes diputuskan oleh YA Hakim Bicara iaitu hampir 3 tahun pembayaran. Perayu menghujahkan bahawa percampuran sumbangan di antara Perayu dan Responden perlu diteliti dengan lebih mendalam oleh Mahkamah supaya keadilan memihak kepada pihak-pihak, khususnya berkaitan dengan akaun bersama yang telah dibuka oleh pihak-pihak di Am Bank untuk tujuan kemasukan hasil sewaan dan pembayaran pinjaman bulanan bagi rumah tersebut.

10) Perayu juga menarik perhatian dalam penghujahannya berkaitan *timelines* yang perlu di ambil kira oleh Mahkamah iaitu:

Tahun 2002	Perayu membeli rumah di Kelana Jaya
Tahun 2005	Perkahwinan Perayu dan Responden
Tahun 2005 – 2013	Perayu bekerja dan mempunyai pendapatan manakala Responden seorang suri rumah
Tahun 2013	Perayu dan Responden memulakan perniagaan ayam di Pasar Borong Selayang
Tahun 2015	Perceraian Perayu dan Responden

11) Responden pula menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah berpuas hati dengan takat sumbangan Responden yang lebih besar terhadap perolehan rumah tersebut berbanding Perayu berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh Responden semasa perbicaraan. Responden tidak bersetuju dengan hujah Perayu bahawa Responden hanya seorang suri rumah ketika rumah tersebut dibeli kerana telah dinyatakan dengan jelas dan diakui sebagai fakta semasa perbicaraan bahawa Perayu dalam menjalankan fungsi sebagai seorang suri rumah, sebenarnya turut mempunyai pendapatan melalui perniagaan online dan turut menerima hasil pertanian dari kebun sawit serta perniagaan kayu di Indonesia. Malahan Responden juga turut menjalankan perniagaan jualan ayam di Pasar Borong Selayang. Jika Responden hanya seorang suri rumah tanpa apa-apa pendapatan, mana mungkin Responden mampu menjadi penama dalam pinjaman perumahan bagi rumah di Setia Alam tersebut.

12) Responden juga telah memberi sumbangan yang besar dalam permohonan pinjaman rumah tersebut kerana dengan adanya Responden sebagai peminjam bersama, permohonan pinjaman tersebut telah diluluskan oleh bank. Perayu pada masa material adalah seorang yang tidak berkelayakan bagi memohon pinjaman tersebut sehinggalah Responden dijadikan sebagai peminjam bersama.

13) Berdasarkan penelitian kami terhadap Alasan Penghakiman, kami mendapati YA Hakim Bicara telah menetapkan kadar pembahagian yang lebih ke atas Responden setelah berpuas hati dengan keterangan yang dikemukakan oleh Responden berkaitan takat sumbangan yang telah diberikan. YA Hakim Bicara antara lain telah menyatakan dapattannya pada Perenggan 30 Alasan Penghakiman iaitu:

“Plaintif sebaliknya telah berjaya membuktikan dengan sewajarnya menerusi kesemua keterangan dokumen yang dilampirkan yang menunjukkan bahawa bayaran ansuran bulanan rumah tersebut dibayar oleh beliau sehingga Plaintif dan Defendan bercerai, malah sehingga kini. Dalam pemerhatian dan penelitian Mahkamah, begitu juga pengakuan Defendan semasa sesi soal balas, sejak pihak-pihak bercerai, Plaintif yang melangsaikan baki bayaran bulanan rumah tersebut memandangkan pihak-pihak masih lagi mempunyai tempoh 30 bulan lagi untuk dijelaskan sepenuhnya bayaran melalui surat tawaran kemudahan perbankan yang ditandakan sebagai P8 pada perbicaraan yang lalu”

14) Kami dalam menimbangkan rayuan ini telah membuat penelitian dan menghalusi setiap helaian kandungan dokumen dalam Rekod Rayuan. Kami antara lain mendapati bahawa rumah tersebut telah dibeli pada 7 April 2011 dengan harga RM388,000.00. Rumah tersebut telah didaftarkan atas nama Perayu kerana Responden pada masa tersebut masih berstatus warganegara Indonesia. Perayu dan Responden telah membuat pinjaman bersama sebanyak RM345,876.00 daripada Am Bank dengan tempoh pembayaran balik selama 360 bulan (P8 dan P9 di halaman 267-277 Rekod Rayuan).

15) Berkenaan dengan wang deposit pula Responden mendakwa bahawa wang pendahuluan sebanyak 3% daripada harga rumah tersebut iaitu bersamaan RM11,640.00 telah dibayar oleh Responden kepada Metro Homes Sdn. Bhd. berdasarkan dokumen bertanda P6 dan P7 di halaman 265 dan 266 Rekod Rayuan. Perayu pula mendakwa bahawa wang deposit tersebut dibayar oleh Perayu dengan pendapatan Perayu sendiri yang bekerja sebagai Jurutera di Kilang Robert Lam and

Lee serta hasil perniagaan peribadi Perayu di Wymtex Service and Trading, namun dakwaan Perayu ini tidak ada keterangan dikemukakan sebagai bukti. Kami dalam mengulas isu ini telah merujuk dokumen bertanda P6 dan P7 dan kami mendapati bahawa terdapat rekod transaksi pengeluaran wang sebanyak RM14,400.00 daripada akaun Public Bank Responden pada 28/02/2011 iaitu berdekatan dengan tarikh pihak-pihak menandatangani *Latter of Offer & Acceptance* bertarikh 11/3/2011. Oleh itu kami berpuas hati menerima keterangan Responden tersebut sebagai qarinah dalam pembayaran wang deposit sebanyak RM11,640.00.

16) Seterusnya berkaitan bayaran bulanan pinjaman sebanyak RM1,712.00 pula, pihak-pihak bersetuju dan tidak mempertikaikan bahawa bayaran bulanan rumah tersebut dibuat melalui transaksi *auto debit* daripada akaun Am Bank No 217-002-005835-9 (P11 di halaman 281 – 293 Rekod Rayuan). Akaun tersebut adalah akaun yang dibuka atas nama bersama Perayu dan Responden. Walaubagaimanapun pihak-pihak hanya mempertikaikan berkaitan wang yang masuk ke dalam akaun tersebut serta wang yang digunakan untuk membuat pembayaran secara *auto debit* rumah tersebut. Perayu menyatakan bahawa wang yang digunakan untuk pembayaran *auto debit* tersebut adalah wang hasil sewaan rumah di Setia Alam sebanyak RM1,100.00 sebulan dan rumah di Kelana Jaya sebanyak RM700 sebulan yang turut dimasukkan oleh penyewa ke dalam akaun bersama tersebut, manakala Responden pula mendakwa bahawa wang bagi maksud *auto debit* tersebut adalah hasil perniagaan *online*, kebun sawit serta perniagaan kayu Responden di Indonesia dan hasil perniagaan jualan ayam di Pasar Borong Selayang.

17) Kami telah meneliti dokumen bertanda P11 di halaman 281 – 293 Rekod Rayuan dan kami mendapati bahawa terdapat rekod transaksi kemasukan wang

sebanyak RM1,100.00 secara konsisten setiap bulan. Walau bagaimanapun rekod yang dikemukakan adalah melibatkan penyata dari tarikh 4 Julai 2013 sehingga 5 Disember 2014 sahaja. Rekod-rekod kemasukan wang sebelum dan selepas dari tarikh tersebut tidak disertakan, walaupun akaun bersama tersebut telah dibuka oleh pihak-pihak sejak 17 April 2011. Kami berpendapat keterangan ini boleh diterima sebagai qarinah untuk membuktikan bahawa sebahagian besar daripada bayaran *auto debit* tersebut adalah diperolehi daripada sewaan bulanan rumah di Setia Alam.

18) Kami berpendapat dakwaan Responden berkaitan kemasukan wang hasil perniagaan online, kebun sawit dan perniagaan ayam pula adalah tidak jelas dan masih bersifat *fasidah* dan adalah tidak selamat untuk kami berpegang dengannya sebagai keterangan walaupun tidak dinafikan ada rekod kemasukan wang dari semasa ke semasa ke dalam akaun bersama tersebut. Dalam masa yang sama kami juga mendapati bahawa terdapat fakta yang tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak bahawa pada tahun 2013, pihak-pihak telah mengusahakan perniagaan ayam di Pasar Borong Selanyang dan fakta ini selari dengan rekod transaksi kemasukan wang berdasarkan penyata akaun yang dikemukakan iaitu dari tarikh 4 Julai 2013 sehingga 5 Disember 2014. Oleh itu, berdasarkan qarinah-qarinah tersebut serta kelompongan keterangan yang ada maka kami membuat anggapan bahawa bayaran ansuran pinjaman perumahan tersebut adalah hasil usaha bersama pihak-pihak dengan kadar sama rata dari tarikh pembelian rumah tersebut sehinggalah ke tarikh perceraian pihak-pihak iaitu bagi tempoh selama hampir 54 bulan.

19) Berkenaan dengan kos peguam pula, Responden mendakwa kos sebanyak RM21,500.00 telah dibayar oleh Responden berdasarkan dokumen yang bertanda P13. Walau bagaimanapun kami mendapati dokumen yang dikemukakan sebagai

keterangan tersebut sebagaimana di halaman 301 Rekod Rayuan hanya mencatatkan jumlah RM800.00 sahaja dan bukannya RM21,500. Oleh itu kami akan menerima pakai jumlah yang dibuktikan sahaja sebagai keterangan.

20) Dalam isu rumah ini juga, kami dapati pihak-pihak bersetuju bahawa bayaran pinjaman rumah tersebut selepas perceraian (19/08/2015) sehinggalah ke tarikh keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (5/9/2018) iaitu hampir 37 bulan telah ditanggung sepenuhnya oleh Responden, memandangkan rumah tersebut telah tidak disewakan. Ini bermakna bayaran bulanan bagi pinjaman rumah tersebut telah dijelaskan hampir 91 bulan dan masih berbaki sebanyak 269 bulan dan bukannya berbaki 30 bulan sebagaimana dapatan yang telah dinyatakan oleh YA Hakim Bicara dalam petikan yang kami buat di atas.

21) Untuk tujuan pengiraan anggaran sumbangan kami dengan hormatnya merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes **Radin Fauziah Binti Dolmat lwn. Atan Bin Hussin (Kes Rayun No. 14000-017-0053-2016)**.

“Dalam kes sebegini, sepatutnya Hakim Bicara hendaklah mengambil salah satu dari kaedah yang berikut untuk mengira takat sumbangan pihak-pihak bagi memperolehi harta itu , iaitu, sama ada:

- i) Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga berlakunya perceraian. Kemudian, harta tersebut hendaklah dinilai mengikut harga pasaran ketika perceraian pihak-pihak berlaku. Setelah dinilai mengikut harga pasaran dan ditolak baki hutang baharulah nilai baki tersebut dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing; atau*

- ii) *Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga pinjaman pembiayaan/hutang rumah tersebut selesai dan dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing.*

21) Bagi menentukan anggaran takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak terhadap pemerolehan rumah tersebut, kami memilih dan menggunakan kaedah yang kedua iaitu mengira takat sumbangan masing-masing dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga pinjaman pembiayaan/hutang rumah tersebut selesai dan dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing. Ini kerana kami mendapati bahawa terdapat fakta yang jelas berkaitan dengan tempoh pinjaman perumahan iaitu selama 360 bulan dan bayaran bulanan bagi pinjaman tersebut setelah pihak-pihak bercerai telah ditanggung sepenuhnya oleh satu pihak sahaja. Sebagai anggaran kasar, kami ringkaskan sumbangan pihak-pihak dalam memperolehi rumah tersebut sebagaimana dalam jadual berikut:

BIL	PERKARA	PERAYU	RESPONDEN
1	Pendaftaran hak milik	/	
2	Pinjaman bank	/	/
3	Deposit		RM11,640
4	Kos Peguam		RM800
5	Bayaran pinjaman sebelum perceraian (54 bulan)	RM46,170	RM46,170
6	Bayaran pinjaman selepas perceraian (37 bulan)		RM63,270

	JUMLAH	RM46,170	RM121,880
	JUMLAH KESELURUHAN	RM168,050	

22) Berdasarkan ulasan yang telah diberikan serta mengambil kira anggaran sumbangan yang telah dibuat oleh Perayu dan Responden dalam memperolehi rumah tersebut maka kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menetapkan kadar 20% Perayu dan 80% Responden. Kami berpendapat kadar pembahagian untuk Perayu wajar ditambah lagi dengan mengambil kira bahawa bayaran bulanan rumah tersebut sebelum pihak-pihak bercerai adalah diperolehi sebahagian besarnya daripada sewaan rumah tersebut dan bukannya sumbangan sepenuhnya Responden.

Satu Unit Apartment di Taman Megah Mas, Kelana Jaya

23) Berkenaan dengan rumah ini YA Hakim Bicara telah mensabitkan bahawa ia adalah harta sepencarian dan dibahagikan mengikut kadar 80% Perayu dan 20% Responden. Penetapan kadar ini adalah berdasarkan sumbangan secara tidak langsung Responden kepada kebajikan keluarga dalam memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga.

24) Perayu dalam isu ini merujuk Perenggan 35 hingga Perenggan 39 Alasa Penghakiman dan menegaskan bahawa rumah di Kelana Jaya tersebut tidak boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian kerana dibeli oleh Perayu sebelum berkahwin dengan Responden.

25) Responden pula menghujahkan bahawa rumah tersebut adalah tertakrif sebagai harta sepencarian berdasarkan seksyen 2 dan seksyen 122 EUKIS 2003. Ini kerana walaupun rumah tersebut telah dibeli sebelum perkahwinan namun ia telah dimajukan semasa dalam tempoh perkahwinan.

26) Dalam menimbangkan isu ini kami telah membuat penelitian terhadap Rekod Rayuan dan kami mendapati:

- 26.1 Rumah tersebut dibeli oleh Perayu pada tahun 2002 dengan harga RM76,000.00 melalui pinjaman daripada Hong Leong Bank.
- 26.2 Perayu dan Responden telah berkahwin pada 01/06/2005 dan bercerai pada 19/08/2015.
- 26.3 Pinjaman rumah tersebut telah berjaya diselesaikan oleh Perayu pada tahun 2013.
- 26.4 Dakwaan Responden berkaitan sumbangan dalam menyelesaikan pinjaman sebanyak RM13,000 tidak dibuktikan.
- 26.5 Rumah tersebut pernah menjadi rumah kelamin pihak-pihak bersama anak-anak bagi tempoh hampir enam tahun.

Berdasarkan dapatan fakta-fakta tersebut kami berpendapat rumah di Kelana Jaya yang menjadi pertikaian pihak-pihak boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian atas asas bahawa pembiayaan pinjaman perumahan tersebut masih belum selesai ketika pihak-pihak berkahwin dan masih berterusan sehinggalah diselesaikan oleh Perayu pada tahun 2013. Tambahan pula dalam rayuan ini kami mendapati rumah tersebut juga pernah dijadikan sebagai rumah kelamin pihak-pihak untuk tempoh hampir enam tahun dan pihak Responden dalam masa yang sama ada memberi sumbangan secara tidak langsung terhadap kebajikan keluarga.

27) Dalam perkara ini dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes **Ridzwan Bin Zainal Abidin lwn Rosmawati Binti Abdul Kadir (14000-017-0010-2015)**.

“Kami berpendapat, rumah tersebut adalah merupakan harta sepencarian walaupun ianya telah dibeli oleh Perayu sebelum wujudnya perkahwinan dengan Responden. Ini kerana, ketika perkahwinan berlangsung bayaran balik pembiayaan masih berlaku. Ini bererti telah wujudnya unsur “dimajukan” terhadap harta tersebut dalam tempoh perkahwinan.”

Berdasarkan alasan tersebut, kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila mengisytiharkan bahawa rumah tersebut sebagai harta sepencarian dengan kadar pembahagian 80% Perayu dan 20% Responden.

28) Akhir sekali, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada Ayat 32 Surah an-Nisa yang menjelaskan bahawa masing-masing suami dan isteri mempunyai sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian terhadap sesuatu harta tersebut perlulah diberikan berdasarkan usaha-usaha yang telah disumbangkan dan jangan ada perasaan iri hati.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu adalah DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10300-017-0333-2016 bertarikh 05/09/2018 bagi **Terma No. 3 dipinda** kepada:

Mahkamah memerintahkan bahawa aset yang berupa sebuah rumah Double Story yang didaftar di bawah Hakmilik No. H.S.(D) 211575, No. P.T 14496, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Negeri Selangor yang beralamat di No. 44, Jalan Setia Impian U13/4P, Seksyen 13, Setia Alam, 40170 Shah Alam, Selangor hendaklah dibahagikan dengan Plaintiff adalah berhak terhadap rumah tersebut dengan kadar sebanyak 70% dan Defendan sebanyak 30%.

3. Terma-terma lain dalam perintah tersebut adalah dikekalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

